

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1086/2542

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วม เสริม กิจ
จำกัด (มหาชน)

นาง รุ่งนภา ปัญโญนนท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 509

ป.วิ.พ. มาตรา 296, มาตรา 304

การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีกฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องมีผู้เข้าแข่งขันในการประมูลราคาเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้ง จำเลยผู้ถูกยึดทรัพย์ทราบโดยชอบแล้ว แม้จะมีผู้เข้าประมูล สู้ราคาเพียงรายเดียว เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมดำเนินการ ขายทอดตลาดต่อไปได้ หากจำต้องรอผู้เข้าประมูลราคา รายอื่นเข้ามาแข่งขันก่อนไม่ เมื่อการขายทอดตลาดในครั้งที่พิพาทมีผู้แทนโจทก์เข้าประมูลสู้ราคาแล้ว การที่ เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปจึงชอบแล้ว อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเรียกชื้อจำเลยก่อนการขายทอดตลาด เพราะเป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ทราบด้วยตนเอง การอนุมัติให้ขายทอดตลาดโดยวิธีเคาะไม้เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เห็นว่าผู้ประมูลให้ราคาที่สมควรแล้วก็มีอำนาจที่จะอนุมัติ ให้ขายโดยวิธีเคาะไม้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟังคำคัดค้านของจำเลย ผู้ถูกยึดทรัพย์ก่อน การขายทอดตลาดในครั้งแรก จำเลยคัดค้านเจ้าพนักงานบังคับคดีก็รับฟัง ทั้งยังได้โทรศัพท์ปรึกษา ตัวผู้บังคับบัญชา และขอให้ผู้แทนโจทก์ประมูลราคาเพิ่มขึ้น เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าผู้ประมูลราคาต่ำไป จึงไม่อนุมัติให้ขายมา

ครั้งหนึ่งแล้วการขายในครั้งพิพาทเป็น การขายครั้งที่สอง เมื่อผู้แทนโจทก์ประมูลราคาเพิ่มขึ้น และเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าเป็นราคาที่สมควรแล้ว ย่อมมีอำนาจอนุมัติให้ขายโดยวิธีเคาะไม่ได้ หากจำต้องฟัง คำคัดค้านของจำเลยตลอดไปไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่าการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีกระทำโดยไม่สุจริตขายในราคาต่ำเกินสมควรย่อมไม่เป็นเหตุให้การขายทอดตลาดเสียไป และไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาด

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจำเลยทั้งสองตกลงชำระเงิน 2,878,097.46 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี ของต้นเงิน 2,468,032.22 บาท นับถัดจากวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองผิดสัญญายอมโจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 197613 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ขายทอดตลาดต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไปในราคา 2,200,000 บาท

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทโดยผิดระเบียบและไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีผู้แทนโจทก์เข้าประมูลสุ้ราคาแต่ผู้เดียว ก่อนทำการขายเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้เรียกขานจำเลยที่ 1 ซึ่งเข้ามาดูแลการขาย และขายทอดตลาดทรัพย์สินไปในราคาต่ำ โดยไม่ฟังคำคัดค้านของจำเลยที่ 1 ความจริงแล้วทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จะขายได้ในราคาไม่ต่ำกว่า 4,000,000 ถึง 5,000,000 บาท ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าวและดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปฏิบัติตามระเบียบโดยถูกต้องแล้วและได้ราคาตามสมควรแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในชั้นใต้สวนที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันรับฟังได้ว่าการขายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งพิพาทนี้เป็นการขายทอดตลาดในครั้งที่สอง โดยการขายทอดตลาดในครั้งแรกนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการขายเนื่องจากมีผู้ให้ราคาต่ำและในการขายทอดตลาดครั้งพิพาทนี้ ผู้แทนโจทก์ประมูลซื้อได้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 2,200,000 บาท

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่ามีเหตุที่จะเพิกถอนการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวหรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาประการแรกว่า การขายทอดตลาดดังกล่าวไม่มีผู้เข้าประมูลแข่งขัน คงมีแต่ผู้แทนโจทก์แต่เพียงผู้เดียวที่เข้าประมูลเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย อีกทั้งไม่เรียกขานชื่อจำเลยที่ 1 ก่อน การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่าในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี กฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องมีผู้เข้าแข่งขันในการประมูลราคาเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งจำเลยที่ 1 ทราบโดยชอบแล้ว แม้จะมีผู้เข้าประมูลสู้ราคาเพียงรายเดียว เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปได้ หากต้องรอผู้เข้าประมูลรายอื่นเข้ามาแข่งขันก่อนไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการขายทอดตลาดในครั้งนี้ มีผู้แทน

โจทก์เข้าประมูลสู้ราคาแล้วการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป จึงชอบแล้ว อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเรียกขานชื่อจำเลยที่ 1 ก่อนการขายทอดตลาดเพราะเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ที่จะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบด้วยตนเอง

จำเลยที่ 1 ฎีกาเป็นประการสุดท้ายว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตให้ขายโดยไม่ฟังคำคัดค้านของจำเลยที่ 1 ก่อน ถ้าฟังคำคัดค้านของจำเลยที่ 1 จะขายได้ราคาสูงกว่านี้ การขายทอดตลาดจึงไม่ชอบ เห็นว่า การอนุญาตให้ขายทอดตลาดโดยวิธีเคาะไม้เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าผู้ประมูลให้ราคาที่สมควรแล้ว ก็มีอำนาจที่จะอนุญาตให้ขายโดยวิธีเคาะไม้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟังคำคัดค้านของจำเลยที่ 1 สำหรับคดีนี้การขายทอดตลาดในครั้งแรก เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าผู้ประมูลราคาต่ำไป จึงไม่อนุญาตให้ขายมาครั้งหนึ่งแล้วการขายในครั้งพิพาทเป็นการขายครั้งที่สอง เมื่อจำเลยที่ 1 คัดค้านในครั้งแรก เจ้าพนักงานบังคับคดีก็รับฟังทั้งยังได้โทรศัพท์ปรึกษาผู้บังคับบัญชา และขอให้ผู้แทนโจทก์ประมูลราคาเพิ่มขึ้น เมื่อผู้แทนโจทก์ประมูลราคาเพิ่มขึ้นแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า เป็นราคาที่สมควรแล้วก็มีอำนาจอนุญาตให้ขายโดยวิธีเคาะไม้ได้ หากจำเป็นต้องฟังคำคัดค้านของจำเลยที่ 1 ตลอดไปไม่เมื่อไม่ปรากฏว่าการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีกระทำโดยไม่สุจริตขายในราคาต่ำเกินสมควรแล้ว ก็ไม่เป็นเหตุให้การขายทอดตลาดเสียไปและไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ได้

พิพากษายืน

(เชียรไท สุนทรนนท-ชวลิต โสภณวัต-ชาญชัย ลิขิตจิตถะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ